

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

Derecho Procesal Civil

Unidad 7: Actos Procesales

Comprender los conceptos es el primer paso para convertir el estudio en conocimiento.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2024

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Procesal Civil” no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Concepto y Clasificación de los Actos Procesales	3
1.1. Concepto de Acto Procesal	3
1.2. Distinción: Acto Procesal vs. Hecho Procesal	3
1.3. Sujetos que Realizan Actos Procesales	4
1.3.1. Las Partes o Peticionarios	4
1.3.2. Los Auxiliares de las Partes	4
1.3.3. El Órgano Judicial y sus Auxiliares	4
1.3.4. Terceros Vinculados al Proceso	4
1.4. Clasificación de los Actos Procesales según Palacio	5
1.5. Actos de Iniciación	5
1.6. Actos de Desarrollo	5
1.6.1. Actos de Instrucción	6
1.6.2. Actos de Dirección	6
1.7. Actos de Conclusión del Proceso	8
1.7.1. Modos Anormales de Terminación del Proceso	8
2. Forma, Lugar y Tiempo de los Actos Procesales	9
2.1. La Forma de los Actos Procesales	9
2.1.1. Modo de Expresión: el Lenguaje	9
2.1.2. Características de los Escritos Judiciales	9
2.1.3. Notas Manuscritas (Art. 117 CPCCN)	10
2.1.4. Presentación de Copias — Art. 120 CPCCN (Régimen Actual) . . .	10
2.2. Modo de Recepción: El Cargo	11
2.3. Las Audiencias: Actas y Videofilmación	11
2.3.1. Publicidad de las Audiencias	11

2.3.2. Presencia del Juez en Audiencias	12
2.4. Lugar de los Actos Procesales	12
2.4.1. Excepciones: Actos Fuera de la Sede del Tribunal	12
2.5. Tiempo de los Actos Procesales — Horarios Hábiles	13
3. Plazos Procesales	14
3.1. Clasificación de los Plazos Procesales	14
3.1.1. Por su Origen	14
3.1.2. Plazos Perentorios / Fatales / Preclusivos	14
3.1.3. Plazos Prorrogables e Improrrogables	15
3.1.4. Plazos Ampliados por Distancia (Art. 158 CPCCN)	15
3.1.5. Plazos Individuales y Plazos Comunes	15
4. Teoría de la Comunicación y Notificaciones	17
4.1. Traslados y Vistas	17
4.2. Oficios	17
4.3. Principio General: Notificación por Ministerio de la Ley	18
4.3.1. La Nota de Asistencia	19
4.4. Notificación Personal o por Cédula (Art. 135 CPCCN)	19
4.4.1. Actos que Requieren Notificación Personal o por Cédula (Art. 135 CPCCN)	19
4.4.2. Casos en que la Cédula Sigue siendo en Formato Papel	20
4.4.3. El Procedimiento del Oficial Notificador en el Traslado de Demanda	20
4.5. Notificación por Edictos	21
5. Cuadro de Repaso — Método Cornell	22

Capítulo 1

Concepto y Clasificación de los Actos Procesales

1.1. Concepto de Acto Procesal

Definición: Acto Procesal

Son actos procesales los **hechos voluntarios** que tienen por efecto inmediato lograr la **constitución**, el **desenvolvimiento** o la **extinción/conclusión** de un proceso judicial.

El proceso es una concatenación, una cadena sucesiva de actos procesales que van desde un inicio hasta la conclusión normal, que es la **sentencia**. La sentencia es el modo típico de terminación, aunque el proceso puede concluir antes de llegar a ella a través de los denominados **modos anormales de extinción**.

Los modos anormales son: el **desistimiento**, la **conciliación**, la **transacción**, el **allanamiento** y la **caducidad de instancia**. Estos se analizarán en detalle en la sección correspondiente.

1.2. Distinción: Acto Procesal vs. Hecho Procesal

En el derecho civil existe la distinción entre hechos jurídicos y actos jurídicos. Análogamente, en el proceso se distingue entre hechos procesales y actos procesales.

Definición: Hecho Procesal

Son circunstancias que impactan directamente en el curso del proceso, pero que **no responden a la voluntad de las partes**, sino a acontecimientos naturales o ajenos a la voluntad humana.

Ejemplo: Hechos procesales

La muerte de una de las partes durante el proceso; la restricción de la capacidad o la caída en algún tipo de enfermedad mental, que hace que alguno de los sujetos procesales pierda la plena capacidad y deba ser representado por otro.

Los **actos procesales**, en cambio, son aquellos que responden a hechos voluntarios, actuados por la persona humana: las partes, sus letrados, el juez, el secretario y todos los demás sujetos procesales.

1.3. Sujetos que Realizan Actos Procesales

1.3.1. Las Partes o Peticionarios

Son los sujetos que están por un lado (la **parte actora**) o por el otro (la **parte demandada**) en el litigio. El actor puede ser uno solo; el demandado también. Pero puede haber pluralidad de actores y de demandados en un mismo proceso, en los supuestos de **litis consorcio**.

Tanto la parte actora como la demandada, y sus distintos litis consortes, son sujetos que pueden realizar actos procesales: actos de petición, actos de impulso, de inicio, de desenvolvimiento o de extinción del proceso.

1.3.2. Los Auxiliares de las Partes

Son los sujetos que trabajan con las partes y las auxilian: fundamentalmente los **letrados patrocinantes** y los **procuradores apoderados**. Estos profesionales pueden realizar actos procesales en nombre y representación de las partes, o autónomamente, pero siempre al servicio de la parte que patrocinan.

1.3.3. El Órgano Judicial y sus Auxiliares

El **juez** realiza actos procesales a través de sus resoluciones, providencias y decisiones, en respuesta a las peticiones de las partes. Sus auxiliares incluyen:

- El secretario del juzgado.
- El prosecretario administrativo.
- Los oficiales y agentes del tribunal.

1.3.4. Terceros Vinculados al Proceso

También pueden ser sujetos activos de actos procesales:

- Los peritos designados por el tribunal, para asesorar en temas de especialidad técnica.
- Los oficiales de justicia.
- Los oficiales notificadores.
- Los martilleros.
- Los testigos.

Todos estos son sujetos que colaboran al desarrollo del proceso a través de los actos procesales que tienen la carga de realizar.

1.4. Clasificación de los Actos Procesales según Palacio

La clasificación que se sigue en este material es la propuesta por el Dr. **Lino Palacio**, considerada de interés particular por su claridad y sistematicidad. Pueden encontrarse otras clasificaciones en diferentes autores.

Los actos procesales se agrupan en tres grandes categorías: **actos de iniciación**, **actos de desarrollo** y **actos de conclusión**.

1.5. Actos de Iniciación

Son los que dan comienzo al proceso. Pertenecen fundamentalmente a la primera etapa del proceso: la **etapa constitutiva**.

Esta etapa suele comenzar, ordinariamente, con:

- Las **diligencias preliminares**: actos procesales que se realizan antes del inicio formal del proceso, orientados a obtener la información necesaria para poder armar adecuadamente una demanda.
- La **demanda**: donde la parte actora plantea su pretensión.
- La **contestación de demanda**: donde la parte demandada plantea su postura.

1.6. Actos de Desarrollo

Son los actos de desenvolvimiento del proceso, una vez que ya le fue dado inicio. Se dividen en dos grandes categorías: **actos de instrucción** y **actos de dirección**.

1.6.1. Actos de Instrucción

Se asocian con los hechos. En el proceso civil, las partes son las que aportan al juez los hechos: a través del relato que formulan y de las pruebas que permiten reconstruirlos.

Definición: Actos de Alegación

Son aquellos por los cuales las partes incorporan los hechos al proceso a través de su relato. Puede hacerse en la demanda, al plantearse un hecho nuevo, o al incorporarse un hecho sobreviniente.

Definición: Actos de Prueba

Son aquellos orientados a reconstruir los hechos alegados, aportando los elementos que permiten al juez verificarlos.

1.6.2. Actos de Dirección

Se dividen en cuatro categorías:

Tipo	Descripción
Actos de Ordenación	Tienden a organizar el proceso y darle un orden. Se subdividen en: actos de impulso, actos de resolución y actos de impugnación.
Actos de Transmisión	Disponen poner en conocimiento de las partes las decisiones adoptadas o los pedidos formulados. Ejemplo: traslados.
Actos de Documentación	Incorporan al proceso elementos documentales de prueba en cualquier soporte (papel, filmación, informes de organismos, etc.).
Actos Cautelares	Orientados a conservar situaciones de hecho o patrimoniales para asegurar que la sentencia pueda ejecutarse.

Cuadro 1.1: Subcategorías de los actos de dirección

Actos de Ordenación: Actos de Impulso

Son los actos que hacen **avanzar el proceso** hacia su destino ordinario, que es la sentencia. Son todos aquellos actos que van haciendo pasar la cadena de un eslabón al otro, permitiendo que el proceso progrese.

Importante

Los actos de impulso son los únicos que **interrumpen el plazo de caducidad de instancia**. Esta categoría tiene por ello una relevancia práctica fundamental.

Ejemplo: Qué NO es un acto de impulso

Que uno de los litigantes cambie de abogado y se presente un nuevo letrado en alguna etapa del proceso: es un acto relevante (cambia el domicilio, puede cambiar la estrategia), pero no hace avanzar el proceso. Tampoco lo es que una parte justifique su inasistencia a una audiencia por tener un viaje: es relevante que el juez lo sepa, pero no impulsa nada.

Actos de Ordenación: Actos de Resolución o Decisión

Son los actos que dispone el **tribunal** en respuesta a las peticiones que hacen las partes. Las partes piden alguna actuación del tribunal; el tribunal resuelve, decide si se hace lugar o no, expresando las razones correspondientes.

Actos de Ordenación: Actos de Impugnación

Son los actos que buscan **modificar o reemplazar** una actuación judicial o actos procesales anteriores, por la vía de los recursos o del incidente de nulidad.

Los recursos fundamentales son:

- El **recurso de revocatoria o reposición**: busca modificar una resolución judicial a través del mismo órgano que la dictó.
- El **recurso de apelación**: busca modificar una resolución a través del órgano superior, el tribunal de segunda instancia.
- La **aclaratoria**: no se categoriza exactamente como recurso, pero cumple una función análoga en términos de revisión.

El **incidente de nulidad** busca que se decrete la nulidad de un acto por algún vicio o defecto en su realización —un acto cumplido en violación a alguna pauta normativa—, anulando sus efectos y los de los actos ulteriores que se tomaron como consecuencia.

Actos Cautelares

Las **medidas cautelares** están orientadas a conservar situaciones de hecho o patrimoniales para evitar que, al momento del dictado de la sentencia, no haya material para tornar realizable la condena.

Ejemplo: Medida de no innovar

Una medida de no innovar busca mantener una situación de hecho y evitar que se modifique. Si el bien que se pretende recuperar desaparece del patrimonio del demandado (porque lo enajenó, donó o se deshizo de él), la sentencia no podrá cumplirse. Las medidas cautelares previenen esto.

1.7. Actos de Conclusión del Proceso

El acto prototípico de conclusión del proceso es la **sentencia**, que es el modo normal de terminación. Pero existen otros modos denominados anormales.

1.7.1. Modos Anormales de Terminación del Proceso

Modo	Descripción	Voluntad
Desistimiento	La parte actora decide no seguir adelante con el juicio y abandona su pretensión voluntariamente.	Unilateral (actor)
Allanamiento	La parte demandada se somete unilateralmente a la pretensión de la actora.	Unilateral (demandado)
Conciliación	Ambas partes logran un avenimiento/acuerdo dentro del proceso, generalmente en una audiencia con concesiones recíprocas.	Bilateral (en el proceso)
Transacción	Contrato extrajudicial por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas para poner fin a los derechos litigiosos. Se plasma fuera del proceso y se presenta al juicio.	Bilateral (fuera del proceso)
Caducidad de Instancia	Transcurrido el plazo legal sin actos de impulso, el ordenamiento presume abandono del proceso. Es al mismo tiempo una sanción procesal.	Presunta (inactividad)

Cuadro 1.2: Modos anormales de terminación del proceso

Fórmula / Regla: Art. 310 CPCCN — Caducidad de Instancia

Caducidad de instancia: en el **juicio ordinario** el plazo es de **seis meses**; en los **procesos de ejecución e incidentes**, de **tres meses**. Transcurrido ese tiempo sin que las partes hayan realizado actos de impulso, el ordenamiento presume abandono del proceso y habilita su extinción.

Capítulo 2

Forma, Lugar y Tiempo de los Actos Procesales

2.1. La Forma de los Actos Procesales

La **forma** es la manera en que el acto procesal se exterioriza y se vuelca en el proceso; la manera en que el acto procesal debe ser cumplido. Hay dos dimensiones: el **modo de expresión** y el **modo de recepción e incorporación al proceso**.

2.1.1. Modo de Expresión: el Lenguaje

El ordenamiento establece que el idioma debe ser el **idioma nacional**. Los actos realizados en el extranjero o en otro idioma pueden incorporarse al proceso con su debida traducción realizada por traductor público nacional.

En el caso de personas que no pueden hablar en idioma nacional por ser sordomudas, se designa un **intérprete del idioma de señas**, debidamente registrado y habilitado, para que interprete y pase al idioma nacional escrito lo que la persona expresa con el lenguaje de sus manos.

2.1.2. Características de los Escritos Judiciales

Hay una regulación detallada a través de acordadas de la Corte que establece cómo deben presentarse los escritos judiciales:

- Deben estar escritos en **tinta negra** (no roja, no verde, sin subrayados en color).
- Deben contener una **SUMA**: título que resume sintéticamente el contenido del escrito.

Ejemplo: Ejemplos de sumas

‘Impugna pericia médica’ — ‘Apela sentencia’ — ‘Presenta memorial’ — ‘Opone excepciones’. Con solo leer la suma se sabe de qué trata el escrito.

Todo escrito judicial debe contener en su **encabezamiento**:

- Nombre de quien formula la petición.
- Nombre del letrado patrocinante o apoderado (con tomo y folio ante el Colegio Público de Abogados).
- **Carátula del expediente**: nombre del actor, nombre del demandado y objeto del juicio.
- **Domicilio electrónico** (que hoy reemplaza al domicilio procesal físico), donde son válidas todas las notificaciones fehacientes del proceso.

Ejemplo: Ejemplo de carátula

‘Carlos O. Funes contra Empresa de Transporte La Nueva Ideal S.A. sobre Daños y Perjuicios’

2.1.3. Notas Manuscritas (Art. 117 CPCCN)**Fórmula / Regla: Art. 117 CPCCN**

Se admite la nota manuscrita en el expediente para peticiones de mero trámite. Esta nota se trata igual que un escrito: se le coloca el cargo como si fuera una presentación formal.

2.1.4. Presentación de Copias — Art. 120 CPCCN (Régimen Actual)**Fórmula / Regla: Art. 120 CPCCN — Copias**

De todo escrito judicial del que deba darse traslado, la parte que lo presenta debe acompañar tantas copias como partes contrarias haya. Hoy, esta exigencia se cumple de manera virtual: dentro de las **24 horas** de presentado el escrito en la mesa de entradas, el abogado debe subir el scan o archivo al sistema de gestión judicial (**NextGen**).

Importante

La omisión en el cumplimiento de ese recaudo puede hacer **tener por no presentado el escrito**, lo que puede significar un gravísimo perjuicio para el cliente. El expediente se manda a desglosar y se lo tiene por no presentado.

2.2. Modo de Recepción: El Cargo

Los escritos se reciben en el tribunal con la colocación del **cargo**, que es una constancia de recepción que establece:

- El dato del tribunal.
- La fecha en que se hizo la presentación.
- Si la presentación vino firmada por letrado o sin firma de letrado.

El cargo es suscripto por el **prosecretario administrativo** (función típica), aunque puede ser firmado por el secretario o incluso el juez. Es lo que le da la **fecha cierta** al escrito judicial y lo transforma en un acto público incorporado al expediente judicial.

2.3. Las Audiencias: Actas y Videofilmación

Las audiencias pueden incorporarse al proceso mediante:

- **Actas escritas:** folios redactados por el secretario o el juez donde se vuelca un resumen de lo acontecido, con las firmas de los comparecientes.
- **Videofilmación:** incorporación al sistema de gestión judicial (NextGen) de un archivo de video.

Hoy se usan ambos complementariamente: el acta documenta la comparecencia y firmas; el video contiene el desarrollo completo. El sistema de gestión permite acceder a las audiencias videofilmadas de manera remota desde el estudio jurídico, sustituyendo en la práctica la antigua acta judicial escrita.

2.3.1. Publicidad de las Audiencias

En principio, las audiencias son **públicas**: cualquier persona puede concurrir y presenciar lo que ocurre (sin participar, salvo que el juez lo autorice).

Excepciones: asuntos de familia (siempre reservados por involucrar la intimidad familiar e intereses de menores) y casos donde las partes lo pidan o el juez lo disponga por razones fundadas.

2.3.2. Presencia del Juez en Audiencias

- **Audiencia preliminar (art. 360):** debe ser presidida por el juez **bajo pena de nulidad**. En ella también suele tomarse la audiencia confesional.
- **Audiencias de prueba** (testimoniales, etc.): pueden ser presenciadas por el juez o **delegadas** al secretario del tribunal.

Fórmula / Regla: Art. 125, inc. 3°, CPCCN

Las audiencias deben ser fijadas con una antelación no menor a los **tres días**, salvo que por razones de urgencia el juez establezca excepcionalmente un plazo menor. La parte que no concurra pierde los derechos que sólo puede ejercer con su presencia.

2.4. Lugar de los Actos Procesales

El lugar prototípico donde se llevan a cabo los actos procesales es la **sede del tribunal** —el juzgado—. La mayoría de los actos ocurre allí.

2.4.1. Excepciones: Actos Fuera de la Sede del Tribunal

- a) **Audiencias en el domicilio del declarante:** cuando una parte o testigo no puede trasladarse al tribunal por razones de salud, edad u otras circunstancias justificadas, el tribunal puede constituirse en el lugar donde se encuentra la persona.
- b) **Reconocimiento judicial de lugares:** el tribunal debe trasladarse físicamente al lugar cuando ello resulta necesario.

Ejemplo: Street View como herramienta judicial

Un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida 9 de Julio y Avenida Santa Fe en 2011: hoy concurrir al lugar sería inútil porque la dinámica del tráfico cambió radicalmente (en 2011 no existía el Metrobús). En cambio, con Street View es posible acceder a las imágenes del lugar tal como estaba en 2011, lo cual brinda una reconstrucción más fiel que la inspección ocular actual. Esta herramienta tiene hoy amplia aceptación en los tribunales.

- c) **Actos en extraña jurisdicción mediante Oficio Ley 22.172:** cuando debe realizarse una diligencia en una provincia diferente.

Ejemplo: Oficio Ley 22.172

Un juez de Capital Federal necesita constatar el estado de plantaciones de arándanos en un campo de Entre Ríos y ordenar su allanamiento. No tiene jurisdicción para disponer esa medida allí, de modo que libra un Oficio Ley

22.172 al juez de Entre Ríos, quien ordena a la policía y al oficial de justicia del lugar constituirse en el campo, realizar la constatación y devolver el resultado al juez de Capital.

- d) **Notificaciones en domicilio real:** realizadas por el oficial notificador en el domicilio de las personas. Son actos delegados por el tribunal, típicamente fuera de su sede.
- e) **Actuaciones del oficial de justicia:** constataciones de inmuebles, órdenes de lanzamiento, embargo de bienes muebles en domicilios, etc.

Definición: Ley 22.172

Convenio interjurisdiccional de asistencia recíproca entre jueces de distintas jurisdicciones. Regula el modo de comunicarse decisiones judiciales entre jueces de distintas provincias o entre el fuero federal y el provincial.

2.5. Tiempo de los Actos Procesales — Horarios Hábiles

- Para actos realizados en la **sede del tribunal**: el horario hábil es de **7:30 a 13:30 horas** (establecido por acordada de la Corte).

Si una audiencia está en curso y se prolonga más allá de las 13:30, se habilita el horario sin necesidad de resolución expresa, mientras la audiencia no demande muchas más horas. De lo contrario, el juez puede suspenderla y continuarla al día siguiente.

- Para actos realizados **fuera de la sede del juzgado** (notificaciones, actuaciones del oficial de justicia): el horario hábil se amplía hasta las **21:00 horas**.

Si el juez dispone la habilitación horaria (por alguna circunstancia especial), el oficial puede cumplir la diligencia fuera del horario hábil.

Capítulo 3

Plazos Procesales

Los plazos son el tiempo dentro del cual es preciso cumplir cada acto procesal. El Código establece distintos plazos, que son los tiempos fijados para el cumplimiento de los actos procesales.

3.1. Clasificación de los Plazos Procesales

3.1.1. Por su Origen

Tipo	Descripción
Plazos Legales	Establecidos directamente por la ley (procesal o de fondo). Ejemplo: 5 días para apelar; 15 días hábiles para contestar la demanda.
Plazos Judiciales	Fijados por el juez ante la ausencia de plazo legal. Ejemplo: el juez fija al perito un plazo de 15 o 20 días para presentar su dictamen.
Plazos Convencionales	Los que las partes acuerdan entre sí. Las partes pueden pactar plazos diferentes a los legales si están de acuerdo.

Cuadro 3.1: Clasificación de los plazos procesales por su origen

3.1.2. Plazos Perentorios / Fatales / Preclusivos

Nuestro ordenamiento procesal adopta el **sistema de la preclusión**: los plazos procesales, una vez vencidos, hacen caducar la potestad de ejercer el acto de que se trata.

Nota

Los términos **perentorio**, **preclusivo** y **fatal** son sinónimos en la práctica forense. Son plazos que, una vez cumplidos, hacen perder el derecho no ejercido, sin necesidad de petición de la contraparte.

Ejemplo: Preclusión por vencimiento de plazo

La parte tiene 5 días para plantear la apelación desde que es notificada. Si pasan 6 días y no apeló, perdió el derecho: precluyó la posibilidad. El mismo principio aplica a los 15 días hábiles para contestar la demanda: pasado ese plazo, la parte pierde el derecho sin que nadie tenga que pedirlo.

3.1.3. Plazos Prorrogables e Improrrogables

Hay plazos que, antes de su vencimiento, pueden ser objeto de **prórroga a petición de parte**. Ejemplo: un plazo judicial de intimación de 10 días (no fijado por ley) es revisable por el juez.

Otros plazos son absolutamente **improrrogables (fatales)**: el plazo de 5 días para apelar, por ejemplo.

3.1.4. Plazos Ampliados por Distancia (Art. 158 CPCCN)

Fórmula / Regla: Art. 158 CPCCN — Ampliación por Distancia

Cuando la persona notificada vive lejos de la sede del tribunal, los plazos legales se amplían: **un día más por cada 200 km** entre el lugar de notificación y la sede del tribunal. Si la fracción restante es **superior a 100 km**, se agrega un día adicional; si es **inferior a 100 km**, no se agrega.

Ejemplo: Cálculo de ampliación por distancia

- Persona notificada a **470 km** del tribunal: 400 km = 2 días adicionales. La fracción restante (70 km) es inferior a 100 km, por lo que no se agrega otro día. **Total: 2 días de prórroga.**
- Persona notificada a **520 km**: 400 km = 2 días + fracción de 120 km (mayor a 100 km) = 1 día más. **Total: 3 días de prórroga.**

3.1.5. Plazos Individuales y Plazos Comunes

La generalidad de los plazos procesales son **individuales**: corren para cada parte desde su propia notificación.

Los **plazos comunes** corren para todas las partes desde la última notificación. Ejemplos: el plazo para alegar y (antes de la reforma) el plazo de prueba.

Capítulo 4

Teoría de la Comunicación y Notificaciones

4.1. Traslados y Vistas

Son providencias por las cuales el juez decide poner en conocimiento de una parte la petición formulada por otra.

Definición: Traslado

Se corre traslado cuando una parte hace una petición ante el juez y éste pone en conocimiento de las otras partes esa petición, para que ejerzan su derecho de defensa. El **traslado de la demanda** es el traslado por antonomasia.

Definición: Vista

Se llama ‘vista’ a los traslados que se dan a los funcionarios del **Ministerio Público** (fiscal, defensor de menores e incapaces, representante del fisco). Hoy, entre partes todo son traslados, y cuando interviene un ministerio público se usa la denominación ‘vista’.

4.2. Oficios

Son comunicaciones que se libran a otros jueces, o a funcionarios (secretarios, ministros del Poder Ejecutivo, incluso al Presidente de la Nación), y también a reparticiones públicas o privadas.

Destinatario	¿Quién firma?	Norma
Presidente, ministros, secretarios de Estado; otros jueces de la misma circunscripción	El juez	Art. 38 CPCCN
Reparticiones públicas o privadas (bancos, empresas, organismos, etc.)	El secretario del tribunal (con transcripción de la providencia del juez)	Art. 38 CPCCN
Jueces de otras jurisdicciones (otras provincias)	Secretario/Juez con formato especial	Ley 22.172
Jueces de otros países	Vía diplomática (Ministerio de Relaciones Exteriores)	Exhorto diplomático

Cuadro 4.1: Tipos de oficios según destinatario y firmante

Ejemplo: Exhorto diplomático

Para obtener los movimientos de una cuenta bancaria suiza de alguien investigado en causa penal, o para hacer declarar un testigo que vive en Francia o Perú: se libra un exhorto diplomático con colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo hace llegar al juez extranjero, quien cita al testigo y devuelve el resultado al juez argentino de origen.

4.3. Principio General: Notificación por Ministerio de la Ley

Fórmula / Regla: Art. 133 CPCCN — Notificación por Ministerio de la Ley

Todas las providencias se notifican a las partes por ministerio de la ley los **días martes y viernes** de la semana. El solo transcurso del martes o viernes siguiente al dictado de la resolución produce la notificación para todas las partes y sus auxiliares.

La notificación ministerial se basa en la presunción de que los días martes o viernes los expedientes están a disposición de las partes para ser compulsados. Si un martes o viernes es feriado, la notificación se cumple el martes o viernes siguiente a ese feriado.

4.3.1. La Nota de Asistencia

Si el expediente no estaba disponible para ser consultado (p. ej., estaba ‘a despacho’), la parte puede dejar constancia de ello (antes: en el libro de asistencia físico; hoy: virtualmente a través del sistema). En ese caso, la notificación por ministerio de la ley **no se cumple ese día**.

4.4. Notificación Personal o por Cédula (Art. 135 CPCCN)

La notificación ministerial reconoce importantes excepciones: los actos procesales más trascendentales deben notificarse de modo **personal o por cédula**.

Modalidades posibles:

- **Personalmente:** la parte concurre al expediente y deja una nota manifestando que se notifica de la resolución.
- **Por cédula:** en formato papel (cuando la parte no tiene domicilio electrónico) o electrónica (cuando ya constituyó domicilio electrónico).
- **Por acta notarial:** realizada por escribano.
- **Por telegrama colacionado o carta documento:** para la mayoría de los actos (menos traslado de demanda y notificación de sentencia).

4.4.1. Actos que Requieren Notificación Personal o por Cédula (Art. 135 CPCCN)

Fórmula / Regla: Art. 135 CPCCN — Actos que requieren cédula

Se notificarán por cédula o personalmente:

- La resolución que dispone el traslado de la demanda y la reconvención, junto con los documentos que se acompañan.
- La que dispone el traslado de las excepciones previas.
- La que cita a absolver posiciones.
- La que declara la cuestión de puro derecho.
- La que cita a audiencia preliminar (art. 360).
- Las que ordenan intimaciones o apercibimientos no establecidos directamente por la ley.
- La que hace saber la devolución del expediente de cámara.
- El traslado de liquidaciones.

- La primera providencia luego de que el expediente vuelva del archivo o haya estado más de tres meses fuera de secretaría.
- La que cita a personas extrañas al proceso (testigos).
- Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales.
- Las que ponen fin al proceso (p. ej., declaración de caducidad de instancia).

4.4.2. Casos en que la Cédula Sigue siendo en Formato Papel

- El traslado de la demanda (prácticamente siempre en papel, ya que el demandado aún no constituyó domicilio electrónico).
- La declaración de rebeldía del demandado que no compareció.
- La sentencia definitiva al demandado rebelde o que no compareció.
- Notificaciones a personas ajenas al proceso que no tienen domicilio electrónico constituido.

4.4.3. El Procedimiento del Oficial Notificador en el Traslado de Demanda

El oficial notificador va al domicilio real de la persona denunciado por la parte actora y sigue el siguiente procedimiento:

1. Pregunta si la persona vive en ese domicilio.
2. Si le informan que sí, deja un **aviso de que concurrió** y que volverá al día siguiente en un determinado horario.
3. Al día siguiente vuelve: si la persona está, la notifica; si no está, **deja la cédula** porque le han informado que la persona vive allí.
4. Si la persona **no vive** en ese domicilio, no puede dejar la cédula: informa lo que le manifestaron quienes viven allí y devuelve la cédula al juzgado, que espera instrucciones de la parte actora.

Nota

Existe además la posibilidad de **notificación bajo responsabilidad de la parte actora**: el oficial notifica aunque le digan que la persona no vive allí. Esta modalidad es frecuentemente atacable por vía de nulidad.

4.5. Notificación por Edictos

Se utiliza para notificar a:

- **Personas inciertas:** por ejemplo, en los procesos sucesorios es obligatorio citar a posibles herederos o acreedores desconocidos del causante.
- **Personas de paradero desconocido:** cuando no es posible localizarlas en ninguno de sus domicilios registrados (RENAPER, padrón electoral, AFIP, etc.).

Los edictos se publican en **periódicos de amplia tirada** y en el **Boletín Oficial**. No siempre es un método efectivo para que la persona se entere, pero de alguna manera se cumple formalmente con la notificación.

Capítulo 5

Cuadro de Repaso — Método Cornell

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es un acto procesal?	Hecho voluntario con efecto inmediato de constituir, desenvolver o extinguir un proceso judicial. Se distingue del hecho procesal, que opera por circunstancias ajenas a la voluntad (p.ej. muerte de una parte).
¿Quiénes pueden realizar actos procesales?	Las partes y sus litis consortes; los auxiliares de las partes (letrados, procuradores); el juez y los auxiliares del tribunal (secretario, prosecretario, empleados); terceros vinculados (peritos, testigos, oficiales de justicia, martilleros, oficiales notificadores).
¿Cuál es la clasificación de Palacio?	Actos de iniciación (demanda, contestación, diligencias preliminares); actos de desarrollo (instrucción: alegación y prueba; dirección: ordenación, transmisión, documentación, cautelares); actos de conclusión (sentencia y modos anormales).
¿Qué son los actos de impulso?	Son los actos que hacen avanzar el proceso hacia la sentencia (siguiente eslabón en la cadena). Su importancia es crucial: son los únicos que interrumpen el plazo de caducidad de instancia.
¿Cuáles son los modos anormales de extinción del proceso?	Desistimiento (actor, unilateral); allanamiento (demandado, unilateral); conciliación (bilateral, en el proceso); transacción (bilateral, fuera del proceso, contrato); caducidad de instancia (por inactividad, sanción procesal).
¿Qué es la caducidad de instancia?	Extinción del proceso por falta de impulso durante el plazo legal (6 meses en juicio ordinario; 3 meses en ejecuciones e incidentes — art. 310 CPCCN). Es una sanción y también un modo de finalización. Puede decretarse de oficio o a petición de la contraparte.
¿Qué debe contener un escrito judicial?	SUMA (título); encabezamiento con nombre de la parte, nombre y tomo y folio del letrado, carátula del expediente, domicilio electrónico. Debe redactarse en tinta negra, en idioma nacional, conforme las acordadas de la Corte.
¿Qué es el art. 120	Obliga a presentar copia de todo escrito del que deba darse